2019年税务师《税法一》真题及答案（精编版）

一、单项选择题。（每题1.5分，每题的备选项中，只有1个最符合题意。）

1.甲房地产开发公司对一项开发项目进行土地增值税清算，相关资料包括：取得土地使用权支付的金额为40000万元；房地产开发成本101000万元；销售费用4500万元；管理费用2150万元；财务费用3680万元，其中包括支付给非关联企业的利息500万元，已取得发票；支付给银行贷款利息3000万元，已取得银行开具的相关证明，且未超过商业银行同类同期贷款利率。项目所在省规定房地产开发费用扣除比例为5%。不考虑其他情况，该房地产开发公司在本次清算中可以扣除的房地产开发费用为（　　）万元。

A.10050

B.10375

C.10550

D.10730

2.下列情形中，应缴纳环境保护税的是（　　）。

A.企业向依法设立的污水集中处理场所排放应税污染物

B.个体户向依法设立的生活垃圾集中处理场所排放应税污染物

C.事业单位在符合国家环境保护标准的设施贮存固体废物

D.企业在不符合地方环境保护标准的场所处置固体废物

3.为了确保国家课税权的实现，纳税人通过行政复议寻求法律保护的前提条件之一，是必须事先履行税务行政执法机关认定的纳税义务，否则不予受理。这一做法适用的原则是（　　）。

A.程序优于实体

B.实体从旧，程序从新

C.特别法优于普通法

D.法律不溯及既往

4.某企业为增值税一般纳税人，2021年4月提供汽车租赁服务，开具增值税专用发票，注明金额50万元；提供汽车车身广告位出租服务，开具增值税专用发票，注明金额60万元；出租上月购置房屋，开具增值税专用发票，注明金额100万元。该企业当月上述业务增值税销项税额（　　）万元。

A.15.60

B.18.90

C.23.30

D.25.60

5.下列纳税人，必须办理一般纳税人登记的是（　）。

A.其他个人

B.非企业性单位

C.不经常发生应税行为的单位

D.年应税销售额超过500万元且经常发生应税行为的工业企业

6.甲啤酒厂为增值税一般纳税人，2019年6月销售鲜啤酒10吨给乙烟酒批发销售公司，开具的增值税专用发票上注明金额29000元，另开收据收取包装物押金2000元（含塑料周转箱押金500元）；销售无醇啤酒5吨给丙商贸公司，开具增值税普通发票注明金额13800元，另开收据收取包装物押金750元。上述押金均单独核算。甲厂当月应缴纳消费税（　　）元。（啤酒消费税税率：甲类啤酒250元/吨，乙类啤酒220元／吨）

A.2500

B.3300

C.3600

D.3750

7.关于增值税纳税人的规定，下列说法正确的是（　　）。

A.单位租赁或承包给其他单位或个人经营的，以出租人为纳税人

B. 报关进口货物，以进口货物的发货人为纳税人
C. 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为纳税人
D. 境外单位在境内提供应税劳务，一律以购买者为纳税人

8. 下列各项中，应视同销售货物或服务，征收增值税的是（　　）。
A. 王某无偿向其他单位转让无形资产（用于非公益事业）
B. 某公司将外购饮料用于职工福利
C. 某建筑公司外购水泥发生非正常损失
D. 个人股东无偿借款给单位

9. 某企业为增值税一般纳税人，2020 年 3 月销售钢材一批取得含税销售额 58 万元，2020 年 5 月因质量问题该批钢材被全部退回，企业按规定开具红字发票；5 月份销售钢材取得不含税销售额 150 万元。该企业 5 月增值税销项税额（　　）万元。
A. 12.83
B. 11.96
C. 12.83
D. 13.00

10. 某企业为增值税一般纳税人，对外出租房屋，适用简易计税方法，由于承租方（增值税一般纳税人）提前解除租赁合同，收取承租方的违约金。关于收取的违约金，下列税务处理正确的是（　　）。
A. 不需要缴纳增值税
B. 按照 3%征收率缴纳增值税
C. 按照 5%征收率缴纳增值税
D. 需要缴纳增值税，不得开具增值税专用发票

11. 下列行为中，免征车辆购置税的是（　　）。
A. 某市公交企业购置自用小轿车
B. 某国驻华使馆进口自用小汽车
C. 来华留学人员用现汇购买 1 辆自用国产小汽车
D. 某物流企业购买设有固定装置的运输专用车

12. 需要办理车辆登记注册手续的应税车辆，车辆购置税的纳税地点是（　　）。
A. 纳税人所在地
B. 车辆登记注册地
C. 车辆使用所在地
D. 车辆经销企业所在地

13. 某金店为增值税一般纳税人。2021 年 4 月采取以旧换新方式零售金银首饰，向顾客收取差价 20 万元。已知旧款首饰回收折价 5 万元。该金店当月增值税销项税额（　　）万元。
A. 0.58
B. 1.73
C. 2.30
D. 2.88

14. 2020 年 6 月，甲电池生产企业委托乙企业加工铅蓄电池，乙企业按照本企业同类铅蓄电池不含税价格 100 万元代收代缴消费税 4 万元。甲企业当月全部收回。将其中 30%对外出售，取得不含税销售额 33 万；50%用于继续加工铅蓄电池后销售，取得不含税销售额 80 万元。甲企业当月应缴纳消费税（　　）万元。（电池消费税税率 4%）
A. 0
B. 2.52
C. 1.20
D. 1.32

15. 关于房地产开发企业的土地增值税处理，下列说法正确的是（　　）。
A. 销售已装修的房屋，其装修费不允许在计算土地增值税时扣除
B. 建造非普通标准住宅出售的，不允许按取得土地使用权时支付的金额和房地产开发成本之和加计扣除 20%
C. 开发建造的与清算项目配套的学校，建成后无偿移交政府的，其成本、费用可以在计算土地增值税时扣除
D. 将未竣工决算的房地产开发项目整体转让的，不允许按取得土地使用权时支付的金额和房地产开发成本之和加计扣除 20%

16. 关于城市维护建设税的特点，下列说法错误的是（　　）。
A. 税款专款专用，具有受益税性质
B. 属于一种附加税
C. 根据城市规模设计税率
D. 征收范围窄

17. 根据增值税相关规定，下列说法正确的是（　　）。
A. 单位取得存款利息应缴纳增值税
B. 工会组织收取工会经费应缴纳增值税
C. 单位获得财产保险赔付应缴纳增值税
D. 单位取得中央财政补贴不缴纳增值税

18. 境外自然人为境内单位提供宣传画册设计服务，境内单位支付含税服务费 10300 元。境内单位应扣缴增值税（　　）元。
A. 0
B. 300. 00
C. 583. 02
D. 618. 00

19. 某酒店为增值税一般纳税人。适用增值税进项税额加计抵减政策。2021 年 5 月一般计税项目销项税额为 200 万元。当期可抵扣进项税额 150 万元。上期留抵税额 10 万元。则当期可计提加计抵减额（　　）万元。
A. 4. 00
B. 15. 00
C. 22. 5
D. 16. 00

20. 某医疗器械厂（增值税一般纳税人），2019 年 8 月进口一批医疗器械。该批医疗器械成交价格 202 万元。支付购货佣金 3 万元。运抵我国海关前发生运费 8 万元。保险费无法确定。该厂进口该批医疗器械应缴纳关税（　　）万元（医疗器械进口关税税率 30%）。
A. 60. 60
B. 61. 50
C. 63. 19
D. 63. 90

21. 下列经济活动中，需要缴纳土地增值税的是（　　）。
A. 甲、乙公司相互交换房产产权用于办公
B. 丙某转让其个人拥有的非唯一且不满五年的住房
C. 丁公司由有限公司整体变更为股份公司时发生的房产评估增值
D. 戊公司通过中国青少年发展基金会向某市文化宫捐赠房产一套用于青少年美术作品展览室

22. 关于税法的特点，下列说法正确的是（　　）。
A. 从法律性质看，税法属于授权法
B. 从立法内容看，税法具有单一的法律
C. 从立法过程看，税法属于制定法
D. 从立法形式看，税法属于行政法规

23. 下列费用中，不计入进口货物关税完税价格的是（　　）。
A. 包装材料费用
B. 境外技术培训费用
C. 由买方负担的经纪费
D. 与货物为一体的容器费用

24. 生产企业以外购应税消费品连续生产应税消费品，下列准予扣除外购应税消费品已纳消费税税款的是（　　）。
A. 已税小汽车生产的小汽车
B. 已税白酒生产的白酒
C. 已税烟丝生产的卷烟
D. 已税珠宝玉石生产的金银镶嵌首饰

25. 单位发生的下列行为中，不属于虚开增值税专用发票的是（　　）。
A. 未在商场购物，让商场开具增值税专用发票
B. 购买用于劳动保护的 20 双雨鞋，让商场开具 25 双雨鞋的增值税专用发票
C. 从 B 单位购买货物，但让 C 单位为本单位开具增值税专用发票
D. 其他个人为本单位提供商铺租赁服务，取得税务机关代开增值税专用发票

26. 关于小规模纳税人缴纳增值税，下列说法正确的是（　　）。
A. 销售自己使用过的不动产，以 3%征收率减按 2%计算缴纳增值税
B. 提供建筑服务，以取得的全部价款和价外费用为销售额，按照 3%征收率计算缴纳增值税
C. 出租不动产按照 5%征收率计算缴纳增值税（不含个人出租住房）
D. 销售边角料收入应按照 3%征收率减按 2%计算缴纳增值税

27. 根据车辆购置税的规定，下列说法错误的是（　　）。
A. 实行一次课征制度
B. 进口自用的应税车辆应当自进口之日起 60 日内申报纳税
C. 在应税车辆上牌登记注册前的使用环节纳税
D. 税款于纳税人使用后两年内一次缴清

28. 应税固体废物环境保护税的计税依据是（　　）。
A. 固体废物的产生量
B. 固体废物的排放量
C. 固体废物的贮存量
D. 固体废物的综合利用量

29. 某境外旅客 2019 年 10 月 5 日在内地某退税商店购买了一件瓷器，价税合计金额 2260 元，取得退税商店开具的增值税普通发票及退税申请单，发票注明税率 13%，2019 年 10 月 10 日该旅客离境，应退增值税（　　）元。（退税率为 11%）
A. 220.00
B. 260.00
C. 248.60
D. 223.96

30. 某食品生产企业为增值税一般纳税人，2021 年 4 月销售货物，开具的增值税专用发票上注明金额 120 万元。开收据收取包装物押金 3 万元、优质费 2 万元。包装物押金单独记账核算。该企业当月增值税销项税额（　　）万元。
A. 15.60
B. 15.83
C. 15.95
D. 16.18

31. 某制药厂为增值税一般纳税人，2019 年 5 月销售应税药品取得不含税收入 100 万元，销售免税药品取得收入 50 万元，

当月购入原材料一批，取得增值税专用发票，注明税款 6.8 万元；应税药品与免税药品无法划分耗料情况。该制药厂当月应缴纳增值税（　　）万元。
A. 6.20
B. 8.47
C. 10.73
D. 13.00

32. 关于对超豪华小汽车加征消费税的规定，下列说法正确的是（　　）。
A. 征税对象是每辆零售价格 130 万元（含增值税）及以上的小汽车
B. 纳税环节零售环节
C. 纳税人是消费者
D. 计税价格是不含消费税的计税销售价格

33. 城市维护建设税采用的税率形式是（　　）。
A. 产品比例税率
B. 行业比例税率
C. 地区差别比例税率
D. 有幅度的比率

34. 下列消费品，属于消费税“小汽车”税目征税范围的是（　　）。
A. 大客车
B. 中轻型商务客车
C. 卡丁车
D. 电动汽车

35. 2021 年 6 月 20 日，陈某因汽车质量问题与经销商达成退车协议，并于当日向税务机关申请退还已纳车辆购置税。经销商开具的退车证明和退车发票上显示，陈某于 2020 年 5 月 8 日购买该车辆，支付价税合计金额 223800 元，并于当日缴纳车辆购置税 19293.10 元。应退给陈某车辆购置税（　　）元。
A. 15434.48
B. 17363.79
C. 17824.78
D. 19293.10

二、多项选择题。（每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
36. 关于增值税一般纳税人资源税优惠政策，下列说法正确的有（　　）。
A. 低丰度油气田减征 30%资源税
B. 取用污水处理再生水免征资源税
C. 开采销售共伴生矿免征资源税
D. 稠油、高凝油减征 40%资源税
E. 衰竭期煤矿开采的煤炭减征 40%资源税

37. 关于土地增值税的优惠政策，下列说法错误的有（　　）。
A. 将空置的职工宿舍转让给政府用于保障性住房，应就其全部增值额按规定计税
B. 对因国家建设需要而被政府收回的房产免税
C. 对个人销售商铺暂免征收土地增值税
D. 以房地产作价入股房地产开发公司，对其将房地产变更至被投资的企业，暂不征收土地增值税
E. 建造普通标准住宅出售，其增值额未超过扣除项目金额之和 20%的，予以免税。超过 20%的，应就其全部增值额按规定计税

38. 关于税法与民法的关系，下列说法正确的有（　　）。
A. 民法与税法中权利义务关系都是对等的

B. 民法原则总体上不适用于税收法律关系的建立和调整
C. 税法大量借用了民法的概念、规则和原则
D. 涉及税务行政赔偿的可以适用民事纠纷处理的调解原则
E. 税法的合作依赖原则与民法的诚实信用原则是对抗的

39. 关于增值税销售额的规定，下列说法正确的有（　　）。
A. 航空运输企业以向购买者收取的全部价款和价外费用为销售额，包括机场建设费
B. 纳税人提供旅游服务，可以选择以全部价款和价外费用，扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用后的余额为销售额
C. 纳税人提供建筑服务适用简易计税方法的，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为销售额
D. 纳税人提供劳务派遣服务，按照一般计税方法计税的，应以取得的全部价款和价外费用为销售额
E. 纳税人提供签证代理服务，以取得的全部价款和价外费用，扣除向服务接受方收取并代为支付给外交部和外国驻华使(领）馆的签证费、认证费后的余额为销售额

40. 关于提供不动产经营租赁服务的增值税政策，下列说法正确的有（　　）。
A. 纳税人以经营租赁方式将土地出租给他人使用，按照销售无形资产缴纳增值税
B. 个体工商户出租住房，应按照 5%的征收率减按 1.5%计算应纳税额
C. 其他个人出租不动产，均按照 5%的征收率计算应纳税额
D. 其他个人出租不动产，可向不动产所在地主管税务机关申请代开增值税专用发票
E. 出租不动产，租赁合同中约定免租期的，不属于视同销售服务

41. 关于以租赁方式进口设备的关税税务处理，下列说法正确的有（　　）。
A. 租赁进口该设备，必须在申请进境时一次性缴纳全部关税
B. 租赁期满，企业留购该设备的不缴纳关税
C. 在租赁期间可暂时申请不缴纳关税
D. 在租赁期间以海关审查确定的租金(包括利息）作为完税价格
E. 纳税人申请一次性缴纳税款的，可以选择海关审查确定的租金总额作为完税价格

42. 下列关于环境保护税的说法中，正确的有（　　）。
A. 实行统一定额税和浮动定额税相结合的税额标准
B. 环境保护税的征税环节是生产销售环节
C. 对机动车排放废气暂免征收环境保护税
D. 应税水污染物的具体适用税额由省级税务机关确定
E. 环境保护税收入全部归地方政府所有

43. 下列情形中，纳税人应进行土地增值税清算的有（　　）。
A. 丙公司开发的住宅已销售建筑面积占整个项目可售建筑面积 65%，自用的面积占可售面积的 5%
B. 乙公司将未竣工决算的开发项目整体转让
C. 甲公司开发的住宅项目已销售完毕
D. T 公司于 2017 年 3 月取得住宅项目销售(预售）许可证，截止 2019 年 3 月底仍未销售完毕
E. 戊公司开发的别墅项目销售面积已达整个项目可售建筑面积的 75%

44. 下列行为应视同销售，缴纳增值税的有（　　）。
A. 在线教育平台提供免费视听课程
B. 健身俱乐部向本单位员工免费提供健身服务
C. 化工试剂公司以固定资产人股投资
D. 煤矿公司为员工购买瓦斯报警装置
E. 食品有限公司将外购食品给员工发福利

45. 根据增值税纳税人登记管理的规定，下列说法正确的有（　　）。
A. 个体工商户年应税销售额超过小规模纳税人标准的，不能申请登记为一般纳税人
B. 非企业性单位、不经常发生应税行为的企业，可以选择按小规模纳税人纳税

C. 增值税纳税人年应税销售额超过小规模纳税人标准的，除另有规定外，应当向主管税务机关办理一般纳税人登记
D. 纳税人登记时所依据的年应税销售额不包括税务机关代开发票销售额
E. 纳税人偶然发生的销售无形资产、转让不动产的销售额，不计入应税行为年应税销售额

46. 下列消费品，属于消费税征收范围的有（　　）。
A. 酒精
B. 护发液
C. 合成玉石
D. 果木酒
E. 卡丁车

47. 下列直接向环境排放污染物的主体中，属于环境保护税纳税人的有（　　）。
A. 事业单位
B. 个人
C. 家庭
D. 私营企业
E．国有企业

48. 关于增值税一般纳税人购进和租用固定资产进项税额抵扣，下列说法正确的有（　　）。
A. 购进固定资产，既用于一般计税方法计税项目，又用于免征增值税项目，进项税额可以全额从销项税额中抵扣
B. 购进固定资产，既用于一般计税方法计税项目，又用于免征增值税项目，进项税额不得从销项税额中抵扣
C. 购进固定资产，专用于简易计税方法计税项目，进项税额不得从销项税额中抵扣
D. 租入固定资产，既用于一般计税方法计税项目，又用于免征增值税项目，其进项税额准予从销项税额中全额抵扣
E. 购买时不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产，发生用途改变，用于允许抵扣进项税额的应税项目，可在用途改变的次月按照规定计算可抵扣的进项税额

49. 一般纳税人发生下列应税行为，可以选择简易计税方法计税的有（　　）。
A. 人力资源外包服务
B. 收派服务
C. 公交客运服务
D. 物业管理服务
E. 以清包工方式提供建筑服务

50. 关于小规模纳税人增值税政策，下列说法正确的有（　　）。
A. 自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额超过 15 万元，但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过 15 万元的，其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税
B. 适用增值税差额征税政策的小规模纳税人，以差额后的销售额确定是否可以享受免征增值税政策
C. 自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过 15 万元（以 1 个季度为 1 个纳税期的，季度销售额未超过 45 万元）的，免征增值税
D. 自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，凡在预缴地实现的月销售额未超过 15 万元的小规模纳税人，当期无须预缴税款
E. 2021 年 7 月 1 日，其他个人一次性收取两月租金 15 万元，不能享受免征增值税政策

51. 下列行为需要缴纳车辆购置税的有（　　）。
A. 某医院接受某汽车厂捐赠小客车用于医疗服务
B. 某汽车厂将自产小轿车用于日常办公
C. 某幼儿园租赁客车用于校车服务
D. 某物流企业接受汽车生产商投资的运输车辆自用
E. 某轮胎制造企业接受汽车生产商抵债的小汽车自用

52. 根据车辆购置税的相关规定，下列说法正确的有（　　）。
A. 进口应税车辆的计税依据是组成计税价格

B. 在境内销售应税车辆的，应缴纳车辆购置税
C. 直接进口自用应税车辆的，应缴纳车辆购置税
D. 已税车辆退回经销商的，纳税人可申请退税
E. 受赠应税车辆的，捐赠方是车辆购置税纳税人

53. 下列服务属于适用增值税进项税额加计抵减政策的有（　　）。
A. 餐饮服务
B. 湿租业务
C. 贷款服务
D. 旅游服务
E. 不动产经营租赁服务

54. 关于金银首饰零售环节征收消费税，下列说法正确的有（　　）。
A. 纳税人采用以旧换新方式销售的金银首饰，应按实际收取的不含税的全部价款确定计税依据
B. 金银首饰连同包装物销售，能够分别核算的，包装物不并入销售额计征消费税
C. 金银首饰与其他产品组成成套消费品销售的，应区别应税和非应税消费品分别征税
D. 单位用于馈赠的金银首饰，没有同类金银首饰销售价格的，按照组成计税价格计算纳税
E. 金银首饰改在零售环节征税后，出口金银首饰不退消费税

三、计算题（每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

（一）

甲木制品厂为增值税一般纳税人，主要从事实木地板生产销售业务，2019 年 2 月发生下列业务：
(1)外购一批实木素板，取得增值税专用发票注明金额 120 万元；另支付运费 2 万元，取得增值税普通发票。
(2)将上述外购已税素板 30%连续生产 A 型实木地板，当月对外销售取得不含税销售额 60 万元。
(3)将上述外购已税素板 30%委托乙厂加工 B 型实木地板，当月加工完毕全部收回，乙厂收取不含税加工费 5 万元，开具增值税专用发票。乙厂同类实木地板不含税售价为 65 万元。（4）将外购的材料成本为 48.8 万元的原木移送丙厂，委托加工 C 型实木地板，丙厂收取不含税加工费 8 万元，开具增值税专用发票。丙厂无同类实木地板售价。当月加工完毕甲厂全部收回后，对外销售 70%取得不含税销售额 70 万元，其余 30%留存仓库。
5）主管税务机关 3 月初对甲厂进行税务检查时发现，乙厂已按规定计算代收代缴消费税，但丙厂未履行代收代缴消费税义务。（消费税税率 5%）
根据上述资料，回答下列问题：
55. 业务(2）中，甲厂应缴纳消费税（　　）万元。
A. 2.97
B. 1.17
C. 1.20
D. 3.00

56. 乙厂应代收代缴消费税（　　）万元。
A. 2.16
B. 2.19
C. 3.25
D. 6.58

57. 甲厂销售 C 型实木地板应缴纳消费税（　　）万元。
A. 1.99
B. 1.80
C. 2.09
D. 3.50

58. 甲厂留存仓库的 C 型实木地板应缴纳消费税（　　）万元。
A. 0
B. 0.77
C. 0.90

D. 1. 50

（二）

某软件企业为增值税一般纳税人(享受软件业税收优惠），2020 年 5 月发生如下业务;

(1)销售自行开发的软件产品,取得不含税销售额 260 万元,提供软件技术服务,取得不含税服务费 35 万元。

(2)购进用于软件产品开发及软件技术服务的材料,取得增值税专用发票,注明金额 30 万元、税额 3.9 万元。

(3)员工国内出差,报销时提供标有员工身份信息的航空运输电子客票行程单,注明票价 2.18 万元、民航发展基金 0.12 万元。

(4)转让 2010 年度购入的一栋写字楼,取得含税收入 8700 万元,该企业无法提供写字楼发票,提供的契税完税凭证上注明的计税金额为 2200 万元。该企业转让写字楼选择按照简易计税方法计税。

根据上述资料。回答下列问题：

59. 业务(1）销项税额为（　　）万元。

A. 15. 60

B. 17. 70

C. 35. 90

D. 38. 35

60. 该公司当期可抵扣的进项税额为（　　）万元。

A. 4. 08

B. 4. 09

C. 4. 49

D. 4. 50

61. 业务(4）应缴纳增值税（　　）万元。

A. 189. 32

B. 253. 40

C. 309. 52

D. 414. 29

62. 该企业 2020 年 5 月实际缴纳增值税（　　）万元。

A. 318. 94

B. 340. 93

C. 341. 34

D. 446. 11

四、综合分析题（每题 2 分，由单项选择题和多项选择题组成。错选或多选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

（一）

甲市某公司为增值税一般纳税人,主要从事旅居业务。2020 年 3 月主要经营业务如下:

(1)整体出售一幢位于乙市的酒店式公寓,总价款为 16500 万元。该公寓楼总建筑面积 5000 平方米,本月无其他经营收入。

(2)该公司转让时无法取得该酒店式公寓评估价格,扣除项目金额按照发票所载金额确定(暂不考虑印花税）。

(3)该公寓楼于 2017 年 6 月购进用于经营,取得的增值税专用发票上注明金额 11000 万元,税额 1210 万元,价税合计 12210 万元;在办理产权过户时,缴纳契税 330 万元,取得契税完税凭证;转让前累计发生贷款利息支出 1058. 75 万元、装修支出 1000 万元。

(4)本月租入甲市一幢楼房,按合同约定支付本月含税租金合计 10 万元,取得增值税专用发票,出租方按一般计税方法计算增值税。该租入楼房 50%用于企业经营,50%用于职工宿舍。

(5)本月月初增值税留抵税额为 1100 万元。地方教育附加允许计算扣除。

根据上述资料,回答下列问题:

63. 该公司转让酒店式公寓应在乙市预缴增值税（　　）万元。

A. 188. 57

B. 195. 00

C. 204. 29

D. 180,00

64. 2020 年 3 月该公司在甲市实际缴纳增值税（　　）万元。
A. 195.26
B. 210.52
C. 219.55
D. 57.27

65. 该公司在计算土地增值税时,准予扣除的“与转让房地产有关的税金”（　　）万元。
A. 24.51
B. 354.51
C. 493.49
D. 23.49

66. 该公司转让酒店式公寓应缴纳土地增值税（　　）万元。
A. 277.94
B. 295.56
C. 598.24
D. 0

67. 关于该公司转让酒店式公寓,下列说法正确的有（　　）。
A. 如果税务部门发现该公司申报的计税价格明显低于同类房地产市场评估价格且无正当理由的,该公司应按同类房地产的市场评估价格作为房地产的转让收入计算土地增值税
B. 增值率未超过 20%,可以免征土地增值税
C. 购买公寓楼时支付的契税准予作为“与转让房地产有关的税金”项目予以扣除
D. 购买公寓楼的贷款利息支出准予作为扣除项目予以扣除
E. 该公司在公寓楼转让前发生的装修支出可以作为扣除项目予以扣除

（二）

某石化企业为增值税一般纳税人,主要业务为开采原油及石油炼制。该企业总机构设在甲地,在乙地和丙地开来的原油不含税销售价格均为 0.5 万元/吨。2019 年 5 月发生如下业务:
(1) 在外省乙地开采原油 12000 吨,对外销售 8000 吨,不含税销售额 4000 万元。合同规定,采用分期付款方式结算,每月 16 日为付款日,5 月份收款为合同总金额的 60%,其余款项分别在 6 月和 7 月等额收回。本月实际收到货款 2000 万元;
(2) 将在丙地开来的 600 吨原油移送加工汽油 200 吨,本月销售汽油 100 吨,汽油不含税销售价格为 0.9 万元/吨。
(3) 在丁地新探测的油田开来原油 8 吨,本月将其中的 1 吨原油用于加热,5 吨赠送给长期合作的客户成本 0.4 万元/吨,无同品质原油销售价格;
(4) 购进建筑材料用于企业在建工程,取得增值税专用发票,注明金额 120 万元、税额 15.6 万元。
(5) 购进生产用原材料及办公用品,取得增值税专用发票,注明税额分别为 28 万元和 5.4 万元,其中,购进的原材料在运输途中正常损耗 5%。
假定本月取得的相关票据均符合税法规定,并在本月勾选抵扣进项税额,原油成本利润率为 10%,原油资源税税率 6%,增值税税率 13%。
根据上述资料,回答下列问题:
68. 关于业务(1) 的税务处理,下列说法正确的有（　　）。
A. 应按照合同约定的收款金额计算销项税额
B. 应按照实际收到的货款计算销项税额
C. 应按照原油开采量计算缴纳资源税
D. 应在乙地缴纳资源税
E. 应按实际销售量定额征收资源税

69. 关于业务(2) 的税务处理,下列说法正确的有（　　）。
A. 销售汽油时应缴纳增值税
B. 将原油移送加工汽油应缴纳资源税 9 万元

C.将原油移送加工汽油不缴纳增值税
D.销售汽油时应缴纳资源税
E.销售汽油时应缴纳消费税

70.业务(3）应缴纳资源税（　　）万元。
A.0.12
B.0.13
C.0.14
D.0.17

71.该企业本月应缴纳资源税（　　）万元。
A.138.17
B.152.13
C.162.13
D.162.14

72.该企业本月准予从销项税额中抵扣的进项税额为（　　）万元。
A.41.36
B.47.60
C.42.76
D.49.00

73.该企业本月应缴纳增值税（　　）万元。
A.267.94
B.275.00
C.275.07
D.276.40

【答案及解析】

税务师-2019 年-税法一真题（精编版）

一、单项选择题。（每题 1.5 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意。）

1.【答案】A

【解析】(1）纳税人能按转让房地产项目分摊利息支出并能提供金融机构贷款证明的,允许扣除的房地产开发费用=利息+(取得土地使用权所支付的金额+房地产开发成本）×5%=3000+(40000+101000）×5%=10050(万元）。(2）向非关联企业借款的利息支出 500 万元,不能提供金融机构贷款证明,不得直接作为利息据实扣除。

2.【答案】D

【解析】根据环境保护税的规定,有下列情形之一的,不属于直接向环境排放污染物,不缴纳相应污染物的环境保护税:(1）企业事业单位和其他生产经营者向依法设立的污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放应税污染物的(选项 AB）。(2）企业事业单位和其他生产经营者在符合国家和地方环境保护标准的设施、场所贮存或者处置固体废物的(选项 C）。(3）禽畜养殖场依法对畜禽养殖废弃物进行综合利用和无害化处理的。

3.【答案】A

【解析】程序优于实体原则是关于税收争讼法的原则,其基本含义为:在诉讼发生时税收程序法优于税收实体法适用。即纳税人通过税务行政复议或税务行政诉讼寻求法律保护的前提条件之一,是必须事先履行税务行政执法机关认定的纳税义务,而不管这项纳税义务实际上是否完全发生。

4.【答案】C

【解析】该企业当月上述业务增值税销项税额=(50+60）×13%+100×9%=23.30(万元）。

5.【答案】D

【解析】选项 A:年应税销售额超过规定标准的其他个人不能登记为一般纳税人。选项 B:年应税销售额超过规定标准的非企业性单位,可选择按照小规模纳税人纳税。选项 C:年应税销售额超过规定标准但不经常发生应税行为的单位和个体工商户可选择按照小规模纳税人纳税。

6.【答案】C

【解析】(1）啤酒分为甲类和乙类,分别适用 250 元/吨和 220 元/吨的单位税额。啤酒分类以每吨出厂价的高低作为划分标准,每吨不含增值税出厂价(含包装物及包装物押金）3000 元(含 3000 元）以上是甲类啤酒。计算啤酒分类的包装物押金不包括供重复使用的塑料周转箱的押金。(2）鲜啤酒每吨出厂价=29000+(2000-500）/(1+13%）/10=3032.74(元),为甲类啤酒;无醇啤酒每吨出厂价=[13800+750/(1+13%）/5=2892.74(元),为乙类啤酒。(3）甲厂当月应缴纳消费税=10×250+5×220=3600(元）。

7.【答案】C

【解析】选项 A:单位租赁或承包给其他单位或者个人经营的,以承租人或承包人为纳税人。选项 B:报关进口的货物,以进口货物的收货人或办理报关手续的单位和个人为进口货物的纳税人。选项 D:中华人民共和国境外的单位或个人在境内提供应税劳务,在境内未设有经营机构的,其应纳税款以境内代理人为扣缴义务人。

8.【答案】A

【解析】选项 A:单位或者个人向其他单位或者个人无偿转让无形资产或者不动产,应视同销售,但用于公益事业或者以社会公众为对象的除外。所以单位或者个人向其他单位或者个人无偿转让无形资产或者不动产,用于非公益事业,应视同销售征收增值税。选项 BC:不属于应视同销售的情形,应作进项税额转出处理。选项 D:单位或者个体工商户(不包括自然人!）向其他单位或者个人无偿提供服务,应视同销售,但用于公益事业或者以社会公众为对象的除外,因此,个人股东无偿借款给单位无须视同销售。

9.【答案】A

【解析】该企业 5 月增值税销项税额=150×13%-58/(1+13%）×13%=12.83(万元）。

10.【答案】C

【解析】(1）增值税的计税销售额是纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产和不动产向购买方收取的全部价款和价外费用,但不包括增值税。价外费用,是指价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资款返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。(2）价外费用按其所属项目的适用税率或征收率计算缴纳增值税,出租房屋适用征收率为 5%,故违约金按照 5%征收率缴纳增值税。

11.【答案】B

【解析】选项 A,城市公交企业购置的公共汽电车辆免税,购置自用小轿车正常征税。外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华机构及其外交人员自用车辆免税,选项 B 正确。回国服务的在外留学人员用现汇购买 1 辆个人自用国产小汽车免税,选项 C 错误。设有固定装置的非运输专用作业车辆免税,选项 D 错误。

12.【答案】B

【解析】需要办理车辆登记注册手续的应税车辆,应当向车辆登记注册地的主管税务机关申报纳税。
13.【答案】C
【解析】该金店当月增值税销项税额=20/(1+13%)×13%=2.30(万元)。
14.【答案】D
【解析】(1)委托方将委托加工收回的应税消费品,以高于受托方的计税价格出售的,需按照销售额申报缴纳消费税,在计税时准予扣除受托方已代收代缴的消费税。(2)以委托加工收回的已税电池连续生产应税电池在计征消费税时,可以扣除委托加工收回应税消费品的已纳消费税税款。(此政策教材未收录,但确实是可以抵扣的)(3)甲企业当月应缴纳消费税=(33+80)×4%-4×80%=1.32(万元)。
15.【答案】C
【解析】选项 A:房地产开发企业销售已装修的房屋,装修费用准予在计算土地增值税时扣除。选项 BD:对从事房地产开发的纳税人允许按照取得土地使用权支付的金额和房地产开发成本之和加计扣除 20%。
16.【答案】D
【解析】城市维护建设税具有以下特点:(1)税款专款专用,具有受益税性质。(2)属于一种附加税。(3)根据城建规模设计税率。(4)征收范围较广。
17.【答案】D
【解析】存款利息、被保险人获得的保险赔付,不征收增值税;选项 AC 错误。自 2013 年 2 月 1 日起,纳税人取得的中央财政补贴,不属于增值税应税收入,不征收增值税(D 选项正确)。选项 B,各党派、共青团、工会、妇联、中科协、青联、台联、侨联收取党费、团费、会费,以及政府间国际组织收取会费,属于非经营活动,不征收增值税。
18.【答案】C
【解析】境外单位或个人在境内销售服务、无形资产或者不动产,在境内未设有经营机构的,以购买方为增值税扣缴义务人。境内单位应扣缴增值税=10300/(1+6%)×6%=583.02(元)。
19.【答案】C
【解析】当期可计提加计抵减额=150×15%=22.5(万元)。自 2019 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 15%,抵减应纳税额。(自 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日,生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%,抵减应纳税额。
20.【答案】C
【解析】(1)购货佣金不应计入关税完税价格。(2)进口货物的保险费无法确定的,海关应按照货价和运费两者总额的 3%计算保险费。(3)该厂进口该批医疗器械应缴纳关税=(202+8)(1+3%)×30%=63.19(万元)。
21.【答案】A
【解析】选项 B:对个人销售住房暂免征收土地增值税。选项 C:房地产评估增值,没有发生房地产权属的转让,不属于土地增值税的征收范围。选项 D:房产所有人、土地使用权所有人通过中国境内非营利的社会团体、国家机关将房屋产权、土地使用权赠与教育、民政和其他社会福利、公益事业的行为,不属于土地增值税的征收范围。
22.【答案】C
【解析】税法的特点:一般特点:1.从立法过程看,税法属于制定法,不属于习惯法 2。从法律性质看,税法属于义务性法规,不属于授权性法规 3。从内容看,税法具有综合性,不是单一的法律。
23.【答案】B
【解析】选项 B:境外技术培训及境外考察费用,不计入关税完税价格。
24.【答案】C
【解析】用已税消费品连续生产应税消费品的,允许抵扣税额的税目从大类上看,原则上不包括酒(葡萄酒、啤酒除外)、小汽车、高档手表、游艇、电池、涂料。从允许抵扣项目的子目上看,不包括雪茄烟,溶剂油、航空煤油。选项 AB:不属于外购应税消费品已纳税款扣除的范围。D 选项,金银镶嵌首饰在零售环节征税,不得抵扣购入珠宝玉石的已纳税款(属于不同环节)。
25.【答案】D
【解析】虚开专用发票具体包括以下行为:(1)没有货物购销或者没有提供或接受应税劳务而为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具专用发票(选项 A)。(2)有货物购销或者提供或接受了应税劳务但为他人、为自己、让他人为自己、介绍他人开具数量或者金额不实的专用发票(选项 B)(3)进行了实际经营活动,但让他人为自己代开专用发票(选项 C)。
26.【答案】C
【解析】选项 A:按照 5%的征收率计算增值税,小规模纳税人销售自己使用过的固定资产(有形动产),适用简易办法依照 3%征收率减按 2%征收增值税。选项 B:以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为销售额,按照 3%的征收率计算增值税。选项 D:按照 3%的征收率计算增值税。
27.【答案】D

【解析】选项 D:车辆购置税税款于纳税人办理纳税申报时一次缴清。
28.【答案】B
【解析】应税固体废物按照固体废物的排放量确定计税依据。固体废物的排放量为当期应税固体废物的产生量减去当期应税固体废物的贮存量、处置量、综合利用量的余额。
29.【答案】C
【解析】离境退税政策,是指境外旅客在离境口岸离境时,对其在退税商店购买的退税物品退还增值税的政策。适用 13%税率的境外旅客购物离境退税物品,退税率为 11%;适用 9%税率的境外旅客购物离境退税物品,退税率为 8%。退税公式为:应退增值税额-退税物品销售发票金额(含增值税)x 退税率。所以应退增值税=2260×11%=248.60(元)。
30.【答案】B
【解析】(1)优质费属于价外费用,需要并入销售额计算增值税。(2)食品生产企业收取的包装物押金一年以内且未超过企业规定期限,单独核算的,不并入销售额征税。(3)业务发生在 2021 年 4 月,适用的增值税税率为 13%,该企业当月增值税销项税额=120+2/(1+13%)×13%=15.83(万元)。
31.【答案】B
【解析】不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)/当期全部销售额=6.8×50/(100+50)=2.27(万元),故当期准予抵扣的进项税额=6.8-2.27=4.53(万元)。当期应纳增值税=100×13%-4.53=8.47(万元)。
32.【答案】B
【解析】选项 A:超豪华小汽车为每辆零售价格 130 万元(不含增值税)及以上的乘用车和中轻型商用客车。选项 C:超豪华小汽车的消费税纳税人为销售方,购买方(消费者)不是消费税的纳税人。选项 D:消费税是价内税,所以超豪华小汽车的计税价格是含消费税不含增值税的计税销售价格。
33.【答案】C
【解析】城市维护建设税实行地区差别比例税率,纳税人所在地区不同,适用不同档次的税率。城市维护建设税税率具体如下:1,纳税人所在地在市区的,税率为 7%;2,纳税人所在地在县城、镇的,税率为 5%;3,纳税人所在地不在市区、县城或者镇的,税率为 1%。
34.【答案】B
【解析】消费税征税范围的小汽车,是指由动力驱动,具有 4 个或 4 个以上车轮的非轨道承载的车辆。本税目征收范围包括乘用车、中轻型商用客车、超豪华小汽车。注意,电动汽车、沙滩车、雪地车、卡丁车、高尔夫车不属于消费税征收范围,不征收消费税。注意,电动汽车、沙滩车、雪地车、卡丁车、高尔夫车不属于消费税征收范围,不征收消费税。
35.【答案】B
【解析】车辆退回生产企业或者经销商的,纳税人申请退税时,主管税务机关自纳税人办理纳税申报之日起,按已缴纳税款每满 1 年扣减 10%计算退税额;未满 1 年的,按已缴纳税款全额退税。应退给陈某车辆购置税=19293.10×(1-10%)=17363.79(元)。

二、多项选择题。(每题 2 分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)

36.【答案】BD
【解析】选项 A:低丰度油气田资源税减征 20%。选项 C:纳税人开采共伴生矿、低品位矿、尾矿,由省、自治区、直辖市决定免征或者减征规定,具体办法由省、自治区、直辖市人民政府提出,报同级人民代表大会常务委员会决定,并报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。选项 E:对衰竭期煤矿开采的煤炭,资源税减征 30%。
37.【答案】ACD
【解析】选项 A:转让旧房作为保障性住房且增值额未超过扣除项目金额 20%的免税。选项 C:对个人销售“住房”暂免征收土地增值税。选项 D:改制重组中的土地增值税优惠政策不适用于房地产转移任意一方为“房地产开发企业”的情形。
38.【答案】BCD
【解析】选项 A:税收法律关系中,体现国家单方面的意志,权利义务关系不对等。选项 E:税法的合作依赖原则有民法诚实信用原则的影子,其原理是相近的,并非对抗的。
39.【答案】BCDE
【解析】选项 A:航空运输企业的销售额不包括代收的机场建设费和代售其他航空运输企业客票而代收转付的价款。

40.【答案】BDE
【解析】选项 A:纳税人以经营租赁方式将土地出租给他人使用,按照不动产经营租赁服务缴纳增值税。选项 C:其他个人出租住房,按照 5%的征收率减按 1.5%计算应纳税额。

41.【答案】DE
【解析】选项 CD:租赁方式进口货物中,以租金方式对外支付的租赁货物,在租赁期间以海关审查确定的租金作为完税价格,利息应当予以计入。选项 B:留购的租赁货物,以海关审定的留购价格作为完税价格。选项 AE:纳税义务人申请一次性缴纳税款的,可以选择申请按规定方法确定完税价格或者按照海关审查确定的租金总额作为完税价格。
42.【答案】ACE
【解析】选项 A:目前环境保护税实行统一定额税和浮动定额税相结合的方法。选项 B:环境保护税的征税环节是直接向环境排放应税污染物的排放环节,不是生产销售环节。选项 C:机动车、铁路机车、非道路移动机械、船舶和航空器等流动污染源排放应税污染物的,暂予免征环境保护税。选项 D:应税大气污染物和水污染物的具体适用税额的确定和调整,由省、自治区、直辖市人民政府提出,报同级人民代表大会常务委员会决定,并报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案,选项 D 错误。选项 E:环境保护税收人中央不参加收入分成,税收收入全部归地方。
43.【答案】BC
【解析】纳税人符合下列条件之一的,应进行土地增值税的清算:(1)房地产开发项目全部竣工、完成销售的(选项 C);(2)整体转让未竣工决算房地产开发项目的(选项 B);(3)直接转让土地使用权的。
44.【答案】AC
【解析】选项 BD:单位或者个体工商户为员工提供应税服务,属于非营业活动,不属于视同销售情形。选项 E:将外购的货物用于集体福利,不属于视同销售情形。
45.【答案】BCE
【解析】选项 A:年应税销售额超过小规模纳税人标准的个体工商户,应按规定办理一般纳税人登记。选项 D:年应税销售额包括纳税申报销售额(包括免税销售额和税务机关代开发票销售额)、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。
46.【答案】CD
【解析】选项 A:酒精不属于消费税征税范围。选项 B:高档化妆品征税范围包括高档美容、修饰类化妆品、高档护肤类化妆品和成套化妆品,护发液不属于高档化妆品,不征收消费税。选项 E:电动汽车、沙滩车、雪地车、卡丁车、高尔夫车不属于消费税征税范围。
47.【答案】ADE
【解析】环境保护税的纳税人是指在中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域,直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者。
48.【答案】ACDE
【解析】选项 B 用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产,不得抵扣进项税额。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产、不动产。将购进的固定资产兼用于一般计税方法计税项目和免征增值税项目的,购进固定资产的进项税额可以全额从销项税额中抵扣。自 2018 年 1 月 1 日起,纳税人租入固定资产、不动产,既用于一般计税方法计税项目,又用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的,其进项税额准予从销项税额中全额抵扣。选项 D 正确。
49.【答案】ABCE
【解析】提供物业管理服务的纳税人,向服务接受方收取的自来水水费,可以选择简易计税方法计税,以扣除其对外支付的自来水水费后的余额为销售额,征收率为 3%。物业管理服务本身没有简易计税办法的优惠,选项 D 错误。
50.【答案】ABCD
【解析】提供物业管理服务的纳税人,向服务接受方收取的自来水水费,可以选择简易计税方法计税,以扣除其对外支付的自来水水费后的余额为销售额,征收率为 3%。物业管理服务本身没有简易计税办法的优惠,选项 D 错误。
51.【答案】ABDE
【解析】选项 C:车辆购置税的应税行为是在境内“购买”并自用应税车辆,租入车辆不属于车辆购置税的应税行为。
52.【答案】ACD
【解析】选项 BE:车辆购置税的纳税人是在境内“购买”并自用的单位和个人,销售方和捐赠方不缴纳车辆购置税。
53.【答案】ADE
【解析】享受加计抵减政策的纳税人为生产、生活性服务业的纳税人,具体包括提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过 50%的纳税人。选项 B:航空运输的湿租服务属于交通运输服务。选项 C:贷款服务属于金融服务。
54.【答案】ADE
【解析】选项 B:金银首饰连同包装物销售的,无论包装物是否单独计价,也无论会计上如何核算,均应并入金银首饰的销售额,计征消费税。选项 C:金银首饰与其他产品组成成套消费品销售的,应按销售额全额征收消费税。选项 E:金银首饰改在零售环节征税后,出口金银首饰不退还消费税。
三、计算题（每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）

（一）

55.【答案】C

【解析】以外购的已税实木素板为原料生产实木地板，外购实木素板已纳的消费税准予扣除，甲厂应纳消费税=60×5%-120×30%×5%=1.20（万元）。

56.【答案】C

【解析】（1）委托加工的应税消费品，有受托方同类消费品销售价格的，按照受托方的同类消费品的销售价格计算纳税。（2）乙厂应代收代缴的消费税=65×5%=3.25（万元）。

57.【答案】D

【解析】丙厂未代收代缴消费税，应由甲厂收回后补缴税款，对于收回的应税消费品已直接销售，按销售额计税补征。甲厂销售C型实木地板应纳消费税=70×5%=3.50（万元）。

58.【答案】C

【解析】丙厂未代收代缴消费税，应由甲厂收回后补缴税款，对于收回的应税消费品尚未销售或用于连续生产等，按组成计税价格计税补征。甲厂留存仓库的C型实木地板应缴纳消费税=（48.8+8）/（1-5%）×30%×5%=0.90（万元）。

（二）

59.【答案】C

【解析】业务（1）应确认的销项税额=260×13%+35×6%=35.9（万元）。

60.【答案】A

【解析】该公司当期可抵扣的进项税额=3.9+2.18/（1+9%）×9%=4.08（万元）。

61.【答案】C

【解析】（1）纳税人转让不动产，按照有关规定差额缴纳增值税的，如因丢失等原因无法提供取得不动产时的发票，可向税务机关提供其他能证明契税计税金额的完税凭证等资料，进行差额扣除。（2）业务（4）应缴纳增值税=（8700-2200/（1+5%）×5%=309.52（万元）。

62.【答案】A

【解析】（1）增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按基本税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。（2）销售自行开发的软件产品的应纳税额=260×13%-4.08×260/（260+35）=30.20（万元）。实际税负=30.20/260×100%=11.62%，大于3%。销售软件产品实际应纳的税额=260×3%=7.8万元。（3）提供软件技术服务应纳增值税=35×6%-4.08×35/（260435）=1.62（万元）。（4）该企业2019年5月实际缴纳增值税=7.8+1.62+309.52=318.94（万元）。

四、综合分析题（每题2分，由单项选择题和多项选择题组成。错选或多选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

（一）

63.【答案】C

【解析】（1）一般纳税人转让其2016年5月1日后取得（不含自建）的不动产，以取得的全部价款和价外费用扣除不动产购置原价或者取得不动产时的作价后的余额，按照5%的预征率向不动产所在地主管税务机关预缴增值税。（2）该公司转让酒店式公寓应在乙市预缴增值税=（16500-12210）/（1+5%）5%=204.29（万元）。

64.【答案】D

【解析】该公司在甲市实际缴纳增值税=16500/（1+9%）×9%（资料1）-10/（1+9%）×9%（资料4）-1100（资料5）-204.29（第一问）=57.27（万元）。

65.【答案】C

【解析】准予扣除的“与转让房地产有关的税金”=16500/（1+9%）×9%）×（7%+3%+2%）+330（契税，资料3）=493.49（万元）。

66.【答案】C

【解析】转让旧房，按发票所载金额并从购买年度起至转让年度止每年加计5%计算扣除，可以扣除的金额=11000（1+3×5%）=12650（万元）。扣除项目=12650+493.49（可以扣除的税金，上一问算出）=13143.49（万元）增值额=16500/（1+9%）-12650=493.49（相关税金，上一问算出）=1994.12（万元）增值率=1994.12/13143.49=15.17%，适用税率为30%，该公司转让酒店式公寓应缴纳土地增值税=1994.12×30%=598.24（万元）。

67.【答案】AC

【解析】选项B：转让旧房作为保障性住房或者公共租赁住房房源且增值额未超过扣除项目金额20%的.才免征土地增值税；选项DE：没有相关扣除规定。

（二）

68.【答案】AD

【解析】（1）采取分期收款方式销售货物，增值税纳税义务发生时间为书面合同约定的收款日期的当天，选项A正确，

选项 B 错误。(2）原油资源税从价计征,选项 CE 错误。(3）跨省开采资源税应税产品的纳税人,其下属生产单位与核算单位不在同一省、自治区、直辖市的,对其开采或者生产的应税产品,一律在开来地或者生产地纳税。选项 D 正确。

69.【答案】ACE

【解析】(1）将应税资源产品用于连续生产资源税非应税产品,应视同销售,缴纳资源税,应纳资源税=0.5×600×6%=18(万元）,选项 B 错误。(2）汽油不属于资源税的征税范围,销售汽油不需要缴纳资源税,选项 D 错误。

70.【答案】C

【解析】(1）开采原油过程中用于加热的原油,免税。(2）将 5 吨原油用于赠送客户,需要视同销售缴纳资源税。没有同类销售价格的,按应税产品组成计税价格确定。组成计税价格=成本×(1+成本利润率）1(1 一资源税税率）;业务(3）应纳资源税税额=组成计税价格×资源税税率=0.4×(1+10%）/(1-6%）×5×6%=0.14(万元）。

71.【答案】D

【解析】(1）业务(1）应缴纳的资源税=4000×60%×6%=144(万元）。(2）将开来的原油移送加工汽油,视同销售原油,应照章缴纳资源税。业务(2）应缴纳资源税=600×0.5×6%=18(万元）。(3）将自采的原油用于加热,免征资源税。将自采原油用于赠送,视同销售原油。业务(3）应缴纳的资源税=0.4×5×(1+10%）/(1-6%）×6%=0.14(万元）。(4）该企业本月应缴纳资源税=144+18+0,14=162.14(万元）。

72.【答案】D

【解析】准予从销项税额中抵扣的进项税额=15.6+28+5.4=49(万元）。

73.【答案】B

【解析】(1）该企业本月销项税额=4000×60%×13%+0.9×100×13%+0.4×5×(1+10%）(1-6%）×13%=324(万元）。(2）该企业本月应缴纳增值税=324-49=275(万元）。